

- בלמ"ס -

לשכת היעוץ המשפטי	
23/04/2025	תאריך
כ"ה בניסן, התשפ"ה	
נציבות 2: לשכה משפטית: יועמ"ש - ראשי	תיק
31568625	סימוכין

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי

שלום רב,

הנדון: הגדרת שירות בתי הסוהר כ"רשות ביטחון" לפי סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות - התייחסות שב"ס

לקראת הדיון הצפוי בוועדה לביטחון לאומי, בעניין החלק שפוצל מהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67) (סמכויות סוהר מחוץ לבית סוהר), התשפ"ה-2024 – סוגיית החלת סעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות, להלן תובא התייחסות שירות בתי הסוהר לסוגיה:

1. סעיף 19(ב) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") קובע פטור מאחריות לפי חוק זה, לרשות בטחון, או מי שנמנה עם עובדיה או פועל מטעמה, על פגיעה שנעשתה באופן סביר במסגרת תפקידם ולשם מילוי.
2. בהמשך, סעיף 19(ג) לחוק מפרט את רשויות הביטחון לעניין סעיף 19(ב), כאשר שירות בתי הסוהר, אינו נמנה עם רשויות אלו.
3. עניין זה – אי הכללת שירות בתי הסוהר עם בהגדרת "רשויות הביטחון" בחוק, הועלה בעבר על ידי שב"ס כפער אשר מצריך תיקון, הן בפני המשרד לביטחון לאומי (המשרד לבטי"פ דאז) והן בפני הגורמים הרלוונטיים במערך היעוץ המשפטי לממשלה.
4. יצוין, כי העמדה המשפטית שאושרה עוד בשנת 2018 על ידי המשנה ליועמ"ש עו"ד רז נזרי קבעה שניתן מבחינה משפטית להוסיף את שב"ס להגדרת "רשות ביטחון" המצויה בחוק. זאת, משום שהפטור הניתן לרשות ביטחון נועד לגופים בעלי מאפיינים ביטחוניים, שהפגיעה בפרטיות אינהרנטית לפעילותם כאשר התכלית שבהענקת הפטור היא להימנע ממצב בו הרשות, עובדיה ומי שפועל מטעמה, הפועלים במצב של עמימות מבנית לגבי גדר סמכותם המדויק, יהיו בחשש מתמיד מכך שכל פעולה שיבצעו עלולה להפוך לעבירה פלילית או לעוולה אזרחית.
5. לשירות בתי הסוהר תפקיד משמעותי בתפיסת הביטחון הלאומי, כארגון הנמנה על רשויות אכיפת החוק, וכמי שאחראי על העולם שבתוך החומות וגם מחוצה להן. אחריות זו שהוטלה על שב"ס לאורך

השנים, אף הביאה את נציב בתי הסוהר להקים את חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח, כאשר ייעודה של החטיבה הוא לפעול במרחב הציבורי, במתארים שונים, ובאופן כזה להביא את אנשי הסגל להתמודדויות שונות ומאתגרות, **לא רק עם המפוקחים עצמם**, אלא גם עם הסביבה האזרחית.

6. בנוסף, גם האתגרים בבתי הסוהר, בעת ליווי אסירים, בהגנה על לוחמי הכליאה ובני משפחותיהם המאוימים, ובאבטחת בתי הסוהר וסביבתם הקרובה התגברו. הגם שלאחרונה הוסדרו סמכויות מפורשות בנושאים אלו במסגרת תיקון 68 לפקודת בתי הסוהר, המטרה של ההגנה הניתנת בסעיף 19(ב) לחוק הגנת הפרטיות, היא למנוע מצב של "חשש מפעולה", וליתן את הגיבוי המלא ללוחמי הכליאה הפועלים בסביבת עבודה קשה ולעיתים אף בחוסר וודאות, אל מול איומים מתגברים, הן של מחבלים, והן של אוכלוסיית אסירים הנמנים על הפשיעה המאורגנת בישראל המוחזקים במשמורת.

7. בעניין זה יודגש, כי שב"ס מחזיק במשמורת את האכזריים שבמחבלים והקשים שבארגוני הפשיעה. שב"ס אחראי לשמירה על ביטחון הציבור, ביטחון בתי הסוהר וכמובן על ביטחונם של לוחמי הכליאה. הפעולות הנעשות על ידי שב"ס באופן תדיר הן חלק בלתי נפרד מעצם החזקת אסיר במשמורת, ועל אף שלעיתים יש נטייה לטעון כי שב"ס מבצע לכאורה פעולות שפוגעות בפרטיות, אין להגדירן כך, שכן בית סוהר מטבעו – אינו מקום פרטי, וכך גם אין ציפייה שיהיה כזה.

8. עוד יצוין, כי היעדרותו של שב"ס דווקא מרשימת רשויות הביטחון, יוצרת הסדר שלילי, ועלולה לרפות את ידי לוחמי הכליאה ואף למנוע מהם לממש את סמכויותיהם.

9. הצורך בהוספת שירות בתי הסוהר לרשימת רשויות הביטחון כאמור, שב והתעורר לאחרונה גם במסגרת הדיונים הנוגעים לביצועו של תיקון 19 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 - פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, עת נדרש שירות בתי הסוהר לקבל לאחריותו את הפיקוח על אזרחים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק האמור.

10. כל האמור לעיל, ממחיש את הצורך הממשי לכך ששירות בתי הסוהר יתווסף לרשימת רשויות הביטחון כאמור לעיל, וזאת לנוכח מאפייני פעילותו, אחריותו, סמכויותיו, אתגריו וייעודו, שביסודם עומדים אינטרסים כבדי משקל ובהם הצורך בשמירה על ביטחון המדינה ושלווה הציבור, כמו גם הצורך שהוזכר לעיל לעניין הקמת יחידת הפיקוח להבטחת קיומו של צו הגנה ועל מנת שלוחמי הכליאה יוכלו לעשות שימוש בסמכויות שהחוק מקנה להם וכפועל יוצא מכך, לבצע את תפקידם.

11. לסיכום

התמודדותם של לוחמי הכליאה כיום עם האתגרים הקיימים, הן בין חומות בתי הסוהר והן מחוצה להן, מורכבת יותר מבעבר ועלולה להעמידם במקום בו ידרשו להגנה זו כפי שהיא ניתנת כבר כיום ליתר רשויות הביטחון והאכיפה הנמנות בסעיף 19 לחוק.

נראה אפוא, כי דווקא אי הכללת שירות בתי הסוהר תחת הגדרת "רשות ביטחון" כאמור, חושפת את לוחמי הכליאה לתביעות בגין פגיעה בפרטיות שנעשתה באופן סביר למימוש התכליות שבאחריותם. לפיכך, ראוי ונכון להעניק גם ללוחמי הכליאה את ההגנה מפני אחריות לפעולות שעשו במסגרת



תפקידם – הגנה שקיימת לרשויות הבטחון המנויות בסעיף 19(ג) לחוק, כאשר לעמדתנו, לא ניתן להסתפק בהסדר המשפטי הכללי הקיים ביחס לכל אדם שהוסמך לעשות מעשה לפי דין, לפי סעיף 19(א) לחוק.

בברכה ,

תג"ד עירן נהון, עו"ד
יועמ"ש שב"ס

לוט:

טבלת דוגמאות להליכים אזרחיים שנפתחו כנגד שירות בתי הסוהר בעניין פגיעה לכאורה בפרטיות